

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אוריאל בוסו

פ/25/63

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מענק הבירה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 232א. בפקודת העיריות¹, בסעיף 232א(ב), בפסקה (5), בסופה יבוא "לעניין זה לא ייחשב כמענק כללי לאיזון מענק הבירה כאמור בסעיף 4 לחוק-יסוד : ירושלים בירת ישראל."

דברי הסבר

מדיניותו המוצהרת של הממשל בישראל מאז ומעולם היא חיזוק העיר ירושלים בירת ישראל בכל הפרמטרים, 'מדינית' 'כלכלית' 'ביטחונית' ו'חברתית'. כביטוי למדיניות זו זכאית העיר ירושלים למענק מיוחד, 'מענק הבירה'. המדיניות והמענק כאמור עוגנו אף בחוק-יסוד : ירושלים בירת ישראל, כדברי המחוקק בסעיף 4 לחוק : "הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה על ידי הקצאת משאבים מיוחדים לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושלים (מענק הבירה)", ובהמשך : "לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של ירושלים בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים".

בפקודת העיריות קבועים פרמטרים ברורים לשם הכרזת רשות מקומית "כרשות איתנה", ובהם : כי הרשות אינה מקבלת מענק איזון, נטולת גירעון שוטף ועוד.

רשות שהוכרזה כאיתנה זכאית לשורת הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים, בין היתר – פטור מקבלת אישור שר הפנים לביצוע עסקאות במקרקעין, פטור מקבלת אישור השר לעריכת חוזים למתן זיכיון או מונופולין, פטור מקבלת אישור השר לנושאים הקשורים בתקציב העירייה (אישור התקציב, העברה בין סעיפים ועוד), פטור מקבלת אישור שר למחיקת חובות.

אל מול ההקלות בפיקוח, קיימים מנגנוני בקרה שנועדו לוודא כי רשות שהוכרזה כאיתנה ממשיכה לתפקד כראוי גם ללא פיקוח הדוק של משרדי הממשלה הרלוונטיים. אם יתברר כי הרשות אינה ממשיכה להתנהל בצורה תקינה רשאי שר הפנים להוציא את אותה הרשות מרשימת הרשויות האיתנות.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

הצעת החוק נועדה להגשים את הרציונל והמדיניות המוצהרת, תוך מתן ההקלות השגרתיות כמקובל, ותוך החרגת מענק הבירה הניתן מכוח חוק היסוד מהמשוואה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/340/24).

הצעת החוק זהה לפ/340/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)